

1501153-30.2020.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues
Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... em uma sacola, em local conhecido pelo tráfico de drogas. Não havia outras pessoas nas proximidades dos entorpecentes, somente o denunciado (página 143).

A meu sentir, é o quanto basta para a condenação do réu, por tráfico de drogas.

As suas características correspondiam àquelas do apontado traficante. Ele estava em lugar de comercialização de entorpecentes e trazia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501153-30.2020.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501153-30.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201817/2020 - 02º D.P. SUMARE, 13035405 - 02º D.P. SUMARE, 575/20/328 - 02º D.P. SUMARE, 2201817 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO MARCELO ARAGAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

FABIO MARCELO ARAGÃO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 70/71).

Defesa preliminar (página 87). Notificação (página 89). Recebimento da denúncia (página 90). Citação pessoal (página 114). Prova oral, interrogatório e debates (páginas 126/127 e 143).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

O fato material ilícito foi demonstrado pela perícia química-toxicológica (páginas

91/92 e 149/151).

Quanto à autoria, do quadro fático-probatório sedimentado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, veio à baila que, descritas as características físicas e de vestuário do traficante, os policiais militares identificaram o réu, que tinha, ao lado dos seus pés, 03 (três) porções de maconha e uma de cocaína, além de próximas a ele mais 16 (dezesseis) porções de cocaína, em uma sacola, em local conhecido pelo tráfico de drogas. Não havia outras pessoas nas proximidades dos entorpecentes, somente o denunciado (página 143).

A meu sentir, é o quanto basta para a condenação do réu, por tráfico de drogas.

As suas características correspondiam àquelas do apontado traficante. Ele estava em lugar de comercialização de entorpecentes e trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína e 03 (três) de maconha, além de manter em depósito, próximas a si, 16 (dezesseis) porções de cocaína.

Obviamente, inviável a campana desejada pelo representante do Ministério Público.

É cediço que uma viatura da polícia militar parada ali em um local de tráfico de drogas, com os policiais observando o lugar, afugentaria a todos que lá se encontrassem, inclusive o denunciado traficante. Ademais, não se trata sequer de atividade afeta à polícia militar, que exerce repressão ostensiva e não investigativa, própria da polícia civil.

Ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, considerando os maus antecedentes (página 43) e a variedade de drogas apreendidas, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, por força da reincidência (página 42 – proc. nº 0000550-55.2017.8.26.0630), majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. A reincidência afasta a figura do tráfico privilegiado.

À luz do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário somente pode ser o fechado, seja em razão dos maus antecedentes, seja em razão da reincidência.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra FABIO MARCELO ARAGÃO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA